

한국문화예술위원회 상임감사

경고 · 주의

제 목 외부강의등 신고의무 위반

조 치 부 서 ■■■■■■

관 련 자 ◇◇◇◇◇ ●●●
♣♣♣♣♣ ◆◆◆
☆☆☆☆☆ ♠♠♠

내 용

1. 업무 개요

한국문화예술위원회 임직원은 ‘자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등’의 활동을 할 때에는 위원회 「행동강령」과 「사무처직원 외부활동 운영지침」에 따라야 한다.

감사실은 2022년 문화체육관광부 종합감사 지적사항을 반영하여 2023년 3월 24일 정비된 「사무처직원 외부활동 운영지침」의 규정 준수 여부 점검 및 제도 개선점을 파악하기 위하여 2023년 1월부터 12월까지 예술위 ERP(통합행정정보시스템)의 신고 내역 570건과 외부기관에 위원회 임직원의 외부활동 자료 64건을 제출받아 검토하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

위원회 「행동강령」 제17조(외부강의등의 사례금 수수 제한)2항, 위원회 「사무처직원 외부활동 운영지침」 제3조(신고 및 승인)1항에 의하면 모든 외부활동에 대하여 허가를 받고

자 하는 직원은 사전에 통합경영행정정보시스템을 통해 외부활동신청서를 작성하여 직상급자의 결재를 득한 후 인사담당부서에 제출하도록 규정하고 있다.

또한, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제10조(외부강의등의 사례금 수수 제한)2항에 따르면 공직자등은 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 외부강의등의 요청 명세 등을 소속기관장에게 신고하도록 되어 있다.

한편, 동법 제10조2항에 따르면 외부강의등을 요청한 자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 신고하지 않도록 명시되어 있으나, 위원회 「사무처직원 외부활동 운영지침」에서는 별도의 제한사항을 두지 않고 모든 외부활동에 대해 신고하도록 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◇◇◇◇◇◇ ●●●● 등 3인은 [표 1]과 같이 ■재단 등 8개 기관으로부터 각각의 외부강의등을 요청받아 참석하여 사례금을 수령하였음에도 ERP(통합행정정보시스템)에 신고하지 않아 「사무처직원 외부활동 운영지침」 제3조1항의 신고의무를 위반한 것으로 확인되었다.

[표 1] 외부강의등 신고누락 내역

연번	소속	성명	외부강의등 활동일자	활동 유형	요청기관명	활동내용	대가총액 (원)
1	◇◇◇◇◇◇	●●●●	2023-03-07	심사	■재단	○○예술교류	450,000
2	◇◇◇◇◇◇	●●●●	2023-03-09	심의	◎문화재단	○○○○ 지원사업 서류심의	503,000
3	◇◇◇◇◇◇	●●●●	2023-03-17	심의	◎문화재단	○○○○ 인터뷰심의	505,600
4	◇◇◇◇◇◇	●●●●	2023-04-28	심사	♡진흥원	○○○○ 채용 면접전형 심사	450,000
5	◇◇◇◇◇◇	●●●●	2023-07-19	심사	♣극단	○○○○ 서류심사	200,000
6	◇◇◇◇◇◇	●●●●	2023-12-20	심사	♡진흥원	○○○○ 면접전형 심사	450,000
7	♣♣♣♣♣	◆◆◆	2023-11-09	자문	♡진흥원	○○○○ 노하우 공유	421,000
8	☆☆☆☆☆	♠♠♠	2023-08-16	평가	●전당	○○○○ 제안평가	550,000

※ 상기 사실은 외부기관에 요청한 '위원회 임직원 대상 2023년 외부강의등 참여 현황' 회신 문서를 통해 확인

특히 ◇◇◇◇◇ ◇●●●의 경우 지난 2020년 감사실 특별감사 결과, 외부강의등 활동에 대한 신고누락 및 사례금을 받는 외부강의 등과 관련하여 출장비를 지급받은 사실이 확인되어 주의서를 발급받은 사례가 있음에도, 신고 누락의 사례가 재발되었음을 확인하였다.

또한, 신고 누락 6건과 ERP에 신고된 다른 외부강의등 활동 내역 1건을 포함하면 2023년 3월에만 총 4회 수행하였고 월 3회를 초과함에 따라 「사무처직원 외부활동 운영지침」 제3조5항도 위반한 것으로 추가 확인되었다.

[표 2] 월 허용 횟수 초과 내역

연번	소속	성명	외부강의등 활동일자	활동 유형	요청기관명	활동내용	대가총액 (원)	신고구분	비고
1	◇◇◇◇◇	●●●●	2023-03-07	심사	■재단	○○예술교류	450,000	신고누락	-
2	◇◇◇◇◇	●●●●	2023-03-09	심의	◎문화재단	○○○○ 지원사업 서류심의	503,000	신고누락	-
3	◇◇◇◇◇	●●●●	2023-03-17	심의	◎문화재단	○○○○ 인터뷰심의	505,600	신고누락	-
4	◇◇◇◇◇	●●●●	2023-03-22	심사	●문화재단	○○○○ 지원사업 심의	400,000	ERP신고	3월 중 4회 활동

4. 관련자들 주장 및 판단

신고를 누락한 3인을 대상으로 답변서를 받아 본 결과 규정 위반사항에 대하여 인정하며 규정 미숙지에 따른 실수, 불찰에 의한 누락, 요청기관으로부터 공문을 받지 못해 신고하지 못했다고 설명하였다. 더불어 지침을 이행하지 않은 점에 대해 반성하고 향후 철저히 준수하도록 하겠다고 답변하였다.

관련자들의 ERP에 신고된 다른 외부강의등 활동 내역을 살펴보면 규정에서 정하는 절차에 따라 신고한 점을 고려하였을 때 해당 외부강의등 활동에 대한 신고를 고의적으로 누락하였다고 보기는 어렵다고 판단된다.

다만, 과거 동일한 건으로 ‘주의’를 받았음에도 다수의 신고 누락이 재발되고 월 허용 횟수를 초과한 1인에게는 업무 부주의에 대해 반성하도록 ‘경고’ 하고, 그 외 2인에게는 재발 방지를 위한 ‘주의’ 조치가 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

한국문화예술위원회 위원장은

외부강의등 활동을 수행하면서 신고 의무를 이행하지 않은 3인을 대상으로 「감사규정」 제26조, 「인사관리규정」 제44조2에 따라 ‘경고’ 및 ‘주의’를 처분하시기 바랍니다. **[경고]**, **[주의]**

[관련자]

○ ◇◇◇◇◇◇◇◇	○ ○ ○	● ● ●	경고
○ ♣♣♣♣♣♣	○ ○	◆ ◆ ◆	주의
○ ☆☆☆☆☆	○ ○	♠ ♠ ♠	주의